

**Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Pará**

DECISÃO

Nos termos do art. 357 do CPC, a título de saneamento e organização do processo cumpre-nos, pela ordem, analisar a preliminar suscitada pela parte Réu em contestação (Id nº 13381391).

Alega o réu da necessidade de chamamento/denúnciação à lide do BANCO DO BRASIL S/A, eis que seria o garantidor financeiro do empreendimento. Ocorre que a própria ré informa da não aprovação do financiamento, e não junta nenhum documento de que o banco citado teria aprovado a liberação de valores para financiar a construção. Os documentos de Id nº 13383581/ 13383841 não tem o condão de vincular o BANCO DO BRASIL ao objeto da presente ação, assim, não acato a preliminar e rejeito o pedido de chamamento/denúnciação à lide do BANCO DO BRASIL S/A.

Destarte, fixo como pontos controvertidos: o atraso na entrega do empreendimento; a ocorrência de danos materiais e morais em função do suposto atraso.

Intimados para especificar provas (Id nº 17074102), O autor pugnou por julgamento antecipado (Id nº 17118984), e o réu requereu audiência de conciliação; instrução e julgamento; citação/chamamento do BANCO DO BRASIL à lide.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte réu no tocante a audiências, posto que desnecessários ao deslinde da demanda, se tratando de matéria de direito, cuja análise depende tão somente do contrato acostado aos autos. Quanto o pedido seguinte, já foi objeto de análise.

Não havendo impugnação aos pontos controvertidos, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para sentença.

Int.

Belém, 25 de março de 2021.

Álvaro José Norat de Vasconcelos

Juiz de Direito